МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 06 дугаар сарын 18 Дугаар 01/04 Улаанбаатар хот

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ
ДАРГА П.ДЭЛГЭРНАРАН ТАНАА

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад Монгол Улсын иргэн “Шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй.”, Хорин нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно.”, Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 21 дүгээр зүйлд “Хүн бүр улсаа удирдахад шууд буюу чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох эрхтэй”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн b-д “Сонгуулийг бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хурааж, сонгогчид жинхэнэ хүсэл зоригоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг баталгаажуулсан, жинхэнэ ёсоор тогтмол явагддаг сонгуульд сонгох буюу сонгогдох эрхтэй” гэж тус тус баталгаажуулсан.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10-д “төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих” гэж заасны дагуу Комисс Улсын Их Хурлын 2012, 2016, 2020 оны ээлжит сонгууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үеэр олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажсан сонгогчдын эрхийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, түүний дүнг үндэслэн мэдээллийн хүртээмж, санал авах байр, орчны хүртээмж, нууцлалыг хадгалах зэрэг асуудлаар 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3/434 дүгээр, 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/743 дугаар албан бичгээр болон 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/24 дүгээр Зөвлөмжийг танай байгууллагад хүргүүлж байсан билээ. Тус зөвлөмжид дурдсан зарим асуудлаар тухайлбал, харааны бэрхшээлтэй сонгогчдын санал өгөх зааврыг брайл үсгээр хэвлэх, сонгуулийн мэдээллийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх, хэсгийн хороонд дэмжлэг хэрэгтэй сонгогчдод туслалцаа үзүүлэх сайн дурын ажилтан ажиллуулах, нийт хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүнд нэгдсэн сургалт, зааварчилгаа өгөх зэрэг асуудлаар Сонгуулийн ерөнхий хорооноос тодорхой арга хэмжээ авч, ахиц гаргасныг сайшаан тэмдэглэж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулиар хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэдийн сонгох, сонгогдох эрхийг хангаж, хамгаалах, сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байна.

15005041

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн зохион байгуулалт, бэлтгэл ажлын явц, холбогдох бусад мэдээлэлд үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтын дагуу дараах асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ЗӨВЛӨМЖ-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3 дахь хэсэгт "Харааны бэрхшээлтэй сонгогч саналаа өгөхөд зориулсан саналын хуудсыг унших, саналаа тэмдэглэх тусгай зориулалтын брайль үсэг бүхий хавтас санал авах байр бүрд байна", мөн зүйлийн 62.5 дахь хэсэгт "Санал авах байр тэргэнцэртэй сонгогч орох боломжоор хангагдсан байна" гэж заасан. Иймд санал авах байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настанд ээлтэй байдлаар хууль тогтоомж болон MNS 6055:2009 "Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага", MNS 6056:2009 "Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар" стандартад нийцүүлэн тохижуулах, ялангуяа санал авах байрыг тухайн барилгын 2, 3, 4 давхар болон B1 давхарт байрлуулах, өндөр довжоотой, орц гарц хүртээмжгүй байх зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад анхаарч, орц, гарцын хүртээмжтэй байдал, нэг давхраас өөр давхарт санал авах байрыг бэлтгэсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн байдлын улмаас дэмжлэг хэрэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй байдлаар тусгайлан тоноглох, сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчдод санал авах байрны зохион байгуулалтыг ойлгомжтой байлгах үүднээс нэгдсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг, шаардлагатай тохиолдолд тэдэнтэй харилцах самбар байршуулж, түүнд түгээмэл хэрэглэх үг, хэллэгийг зургаар дүрслэн үзүүлэх, дохионы орчуулагч ажиллуулах, тэргэнцэртэй болон эрүүл мэндийн шалтгаантай сонгогчдод хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар хэсгийн хороодод зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх;

2.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.9 дэх хэсэгт "Эрүүл мэндийн байдал, хөгжлийн бэрхшээл болон боловсролын түвшингээс шалтгаалан саналаа биечлэн өгөх чадваргүй сонгогч өөрийн итгэмжилсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэний туслалцаатайгаар саналаа өгч болно" гэж заасан бөгөөд эрүүл мэндийн байдал, хөгжлийн бэрхшээл болон боловсролын түвшингээс шалтгаалан сонгогч өөрөө тухайлан саналаа өгч чадахгүй тохиолдолд эдгээр сонгогч саналаа нууцаар өгөх эрхийг хангах, хууль тогтоомжид нийцүүлэн холбогдох арга хэмжээг авах;

3.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт "Сонгогч саналаа нууцаар гаргах ба хөндлөнгийн нөлөөгүйгээр хүсэл зоригоо илэрхийлж саналаа өгөх боломжоор хангагдсан байна" гэж заасны дагуу зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах, монгол гэрт болон жижиг зай талбайтай санал авах байранд иргэдийн санал өгөх үйл явцын нууцлалыг хангаж зохион байгуулах;

4.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэгт "Сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, эсхүл нэр дэвшигч нь нэг санал авах байранд хоёр хүртэл, Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн төрийн бус байгууллага нэг санал авах байранд хоёр хүртэл сонгуулийн ажиглагчийг томилж ажиллуулах эрхтэй", мөн хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.16 дахь хэсэгт "Хяналтын тооллого хийх ажиллагаанд ажиглагч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын болон сонгогчдын төлөөллийг ажиглагчаар оролцуулж болно" гэж заасан. Иймд саналын хуудсыг гар аргаар тоолох хяналтын тооллогыг ил тод, хараат бус байлгах, хэвлэл мэдээлэл, төрийн бус байгууллагын болон сонгогчдын төлөөллийг ажиглагчаар оролцуулж, ажиглах боломжоор бүрэн хангаж, санал тооллогын дүнтэй танилцах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.13.5-д “Аль нэг нэр дэвшигч, нам, эвслийн төлөө санал өгөх, эсхүл өгөхгүй байхаар амлалт авах, мөнгө, эд зүйл шаардах, авах”-ыг сонгогчид хориглосон тул санал авах өдөр иргэдийн сонгох, сонгогдох эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, сонгогчийн саналыг авах зорилгоор нэр дэвшигчдийн хууль бус үйлдэлтэй холбоотой иргэдийн бөөгнөрөл, ачааллыг зохиомлоор үүсгэхгүй байхад анхаарч холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;

6.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2 дахь хэсэгт “Сонгуулийн хороод энэ хуульд заасны дагуу шатлан захирагдах зарчмаар ажиллах бөгөөд сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны шийдвэрт холбогдуулан аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд, аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны шийдвэрт холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус гомдол гаргана” гэж заасны дагуу ирүүлсэн сонгуулийн гомдол, маргааныг шуурхай хянан шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

7.Санал авах өдрийн 07:00-22:00 цагт сонгуулийн үйл ажиллагаа үргэлжилж, сонгогчдын бүртгэл зогсож, бүртгэлийн төхөөрөмж автоматаар унтардаг талаар сонгогчдод таниулах, саналын хуудаст санал тэмдэглэх зааврыг тэгш, хүртээмжтэй байдлаар хүргэх, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх;

8.Сонгуулийн сурталчилгаанд хүүхдийг аливаа хэлбэрээр оролцуулахгүй байх, санал авах өдөр хүүхдээ дагуулж очсон сонгогчийн хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, жирэмсэн эх, ахмад настан, ажиглагч болон сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж буй төрийн албан хаагчдын эрүүл мэндэд анхаарч, шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

9.Үндсэн оршин суух газрын харьяаллаас өөр газар Зөрчлийн улмаас болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон зэргээр эрх нь хязгаарлагдсан болон хугацаат цэргийн алба хаагч, асрамж, халамжийн төвд байгаа сонгогчид сонгуулийн тогтолцоо, сонгуульд оролцож буй улс төрийн нам, эвсэл, тэдгээрийн мөрийн хөтөлбөр, нэр дэвшигчдийн талаар ойлголт, мэдээлэлгүй байгаа байдалд анхаарч, дээрх зорилтот бүлгийн сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, сонгуулийн явц, хугацааны талаар мэдээ, мэдээллээр хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах.

ДАРГА Д.СҮНЖИД